



แบบแถลงการขัดกันของผลประโยชน์ประจำปี (Conflict of Interest)

มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (“มูลนิธิ”)

มูลนิธิให้ความสำคัญกับหน้าที่ของพนักงานมูลนิธิในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมไทยในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น พนักงานจึงไม่ควรรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือก่อการผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและภารกิจหน้าที่หลักดังกล่าว การขัดกันของผลประโยชน์จะเกิดขึ้นหากพนักงานมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของภายนอก หรือหน้าที่อื่นใดตามกฎหมายที่อาจคาดหมายได้ว่า จะก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อตัวบุคคลในการปรับเปลี่ยนการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง หรือส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลอื่น

มูลนิธิขอให้ท่านทำแบบแถลงนี้เนื่องจากท่านในฐานะพนักงานของมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากผลประโยชน์จากภายนอกหรือข้อผูกพันของหน่วยงานภายนอกใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยชัดแจ้งหรือตามที่เกิดขึ้นจริง ท่านจึงต้องแถลงผลประโยชน์ซึ่ง (1) ทำให้ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของมูลนิธิของท่านบกพร่องอย่างมีนัยยะสำคัญ หรือ (2) ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อตัวท่านหรือผู้อื่นหรือต่อองค์กรใด ๆ และอาจส่งผลให้ท่านได้รับประโยชน์ทางตรงหรือประโยชน์สำคัญจากผลงานที่มีกับมูลนิธิ ในกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยต่อความเป็นกลางของท่าน หรือเกิดข้อสงสัยว่ามีผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ให้ถือว่าเป็นกรณีที่สามารถเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ขัดกันและจำเป็นต้องแถลงในแบบแถลงนี้ นอกจากนี้ท่านจำเป็นต้องรายงานผลประโยชน์ที่อาจเกี่ยวข้องของสมาชิกในครอบครัวของท่าน (อ้างอิงคำนิยามตามที่ระบุด้านล่าง) รวมถึงผลประโยชน์ที่อาจเกี่ยวข้องของบุคคลอื่นใดซึ่งท่านมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยอย่างนัยยะสำคัญ และอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าท่านอาจถูกอำนาจครอบงำโดยมิชอบในการตัดสินใจ (เช่น นายจ้าง ผู้ร่วมวิชาชีพที่ใกล้ชิดกัน) โดยแบบแถลงนี้มีวัตถุประสงค์ให้ท่านระบุความขัดแย้งของผลประโยชน์ใด ๆ ตามหมวดหมู่ที่อธิบายไว้ข้างท้าย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และจะได้จัดหรือบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้นขอให้ท่านตอบคำถามด้านล่างและส่งแบบแถลงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของมูลนิธิโดยท่านจะต้องทำแบบแถลงนี้ปีละครั้งและจะต้องรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งหน้าที่ภายนอกมูลนิธิ ทั้งนี้ มูลนิธิจะเก็บข้อมูลในแบบแถลงไว้เป็นความลับ และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบแถลงนี้หรือเกี่ยวกับกรณีใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงที่ท่านมีหรืออาจมีผลประโยชน์ขัดกัน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอคำแนะนำได้

กรณีท่านตอบคำถามหนึ่งคำถามใดว่า “ใช่” ในแบบแกลงนี้จะไม่ทำให้ท่านพ้นหรือถูกจำกัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิโดยอัตโนมัติ คำตอบของท่านจะส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิพิจารณาว่าถือเป็นกรณีที่ท่านมีผลประโยชน์ขัดกันกับภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่หรือไม่ ซึ่งผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอาจสรุปว่าไม่เป็นกรณีที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกันหรือเป็นกรณีที่มีผลประโยชน์แต่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นสาระสำคัญต่อมูลนิธิ อย่างไรก็ตาม หากผลประโยชน์ที่แกลงมานั้นอาจขัดกันหรือชัดเจนว่าขัดกันในสาระสำคัญ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอาจต้องใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าว คือ (1) อนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เต็มที่โดยให้แกลงผลประโยชน์ของท่านให้สาธารณชนทราบ (2) จำกัดไม่ให้มีส่วนร่วมในบางส่วน (กล่าวคือ ท่านจะถูกจำกัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่แกลง และถูกจำกัดไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ (3) จำกัดไม่ให้มีส่วนร่วมทั้งหมด (กล่าวคือ ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมหรืองานนั้นได้ทั้งหมด)

1. การขัดกันกับผลประโยชน์ส่วนตัว

ให้ท่านตอบคำถามดังต่อไปนี้ ถ้าคำตอบข้อใดข้อหนึ่งของท่านคือ “ใช่” ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (เช่น รายละเอียดของผลประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์นั้น) หากท่านไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้ตอบ “ไม่ใช่” ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ท่านพิจารณาตอบคำถามตามช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาตลอดจนอนาคตอันใกล้ที่ท่านอาจคาดการณ์ได้ โดยหากท่านมีข้อสงสัยว่าต้องเปิดเผยผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ มูลนิธิแนะนำให้ท่านเปิดเผยผลประโยชน์ดังกล่าว หรือท่านอาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้

คำนิยาม

“ท่าน” หมายความว่ารวมถึงตัวท่านเอง ครอบครัวใกล้ชิดของท่าน (กล่าวคือ บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส (หรือคู่ชีวิตซึ่งท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดในทำนองเดียวกัน) และบุตรของท่าน) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งท่านมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยระดับสาระสำคัญ และอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าท่านอาจถูกครอบงำโดยมิชอบในการตัดสินใจ

“องค์กรแสวงหากำไร” หมายความว่ารวมถึง หน่วยงานแสวงหากำไร สมาคมหรือกลุ่มก้อนทางอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่แสวงหากำไรเป็นสำคัญ และแหล่งเงินทุนนั้นมีผลประโยชน์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ

“องค์กร” หมายความว่ารวมถึง องค์กรรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรไม่แสวงผลกำไร

“การประชุม” หมายความว่ารวมถึง การประชุมที่ต่อเนื่องกันหลายครั้ง หรือการประชุมทั้งหลายที่เป็นรอบระยะเวลา

ประเภทของผลประโยชน์ที่อาจขัดกัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
การจ้างงานและการเป็นที่ปรึกษา			
ท่านได้รับเงินค่าตอบแทนจากองค์กรแสวงหากำไร หรือองค์กรอื่นใดซึ่งมีผลประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ หรือไม่			
การจ้างงาน			
การให้คำปรึกษา ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางเทคนิค หรือการเป็นที่ปรึกษาอื่นใด			
การได้รับการสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัย			
ท่านมีงานค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแสวงหากำไรหรือองค์กรอื่นใดซึ่งมีผลประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ หรือไม่			
การสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุน ความร่วมมือ การสนับสนุน และเงินทุนอื่นใด การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (รวมถึง อุปกรณ์ สถานที่ ผู้ช่วยค้นคว้าวิจัย การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม และอื่นๆ) การสนับสนุน (รวมถึงค่าตอบแทน) ในการเป็นหนึ่งใน คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม หรือการกล่าวสุนทรพจน์ หรือพูดในการอบรมใด ๆ ขององค์กรแสวงหากำไร หรือองค์กรอื่นใดซึ่งมีผลประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ			
ผลประโยชน์ในการลงทุน			
ท่านมีการลงทุนในองค์กรแสวงหากำไรซึ่งมีผลประโยชน์ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิหรือไม่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการลงทุนในทางอ้อมเช่น การลงทุนในทรัสต์ (trust) หรือในบริษัทที่นำทรัพย์สินไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)			
หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ (เช่น การขายชอร์ต/short sales)			
ผลประโยชน์ในกิจการธุรกิจต่าง ๆ (เช่น การเป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า คณะกรรมการของธุรกิจ หรือการมีส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมบริษัท)			
ทรัพย์สินทางปัญญา			
ท่านมีทรัพย์สินทางปัญญาใดที่อาจจะสามารถนำไปต่อยอดหรืออาจด้อยค่าลงได้ ซึ่งเป็นผลมาจากงานของมูลนิธิ หรือไม่			
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ (รวมถึงแบบคำขอจดทะเบียนที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา)			
สิทธิในความรู้ความชำนาญในหัวข้อ หรือเทคโนโลยี หรือกระบวนการใด ๆ			

ประเภทของผลประโยชน์ที่อาจขัดกัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
การให้ถ้อยคำต่อสาธารณะหรือการเข้ารับตำแหน่ง			
ท่านได้ให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือให้การเปิดเผยความเป็นพยานใด ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแล การออกกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธิ แก่องค์กรแสวงหากำไรหรือองค์กรอื่นใด หรือไม่			
ท่านได้รับเข้ารับหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งอื่นใด ทั้งที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ค่าตอบแทน ซึ่งทำให้ท่านต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์หรือปกป้องผลประโยชน์ แทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิหรือไม่			
ข้อมูลเพิ่มเติม			
ในกรณีที่ท่านไม่ได้เปิดเผยในคำถามอื่นข้างต้น ท่านได้ทำงานให้กับคู่แข่งของมูลนิธิ หรือท่านได้มีส่วนร่วมในการประชุมหรืองานใด ๆ ที่ทำให้ท่านได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำให้ท่านได้รับประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ทางวิชาชีพ ประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจหรือไม่			
เท่าที่ท่านทราบ งานของมูลนิธิอาจเป็นประโยชน์หรือโทษต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นซึ่งท่านมีผลประโยชน์ในทางส่วนตัว ทางวิชาชีพ ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยยะสาระสำคัญ (เช่น บุตรผู้บรรลุนิติภาวะของท่าน หรือพี่น้อง หรือ นายจ้าง ผู้ร่วมวิชาชีพที่ใกล้ชิดกัน) หรือไม่			
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่นใดซึ่งบุคคลภายนอกอาจเห็นว่าก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ หรือไม่ (เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจหน้าที่ใดในองค์กรโดยที่มีผลประโยชน์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิ) หรือไม่			
ท่านได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ (นอกเหนือจากเงินค่าเดินทาง) หรือค่าตอบแทนเข้าร่วมจากการที่ท่านพูดต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิที่ท่านกำลังร่วมดำเนินการอยู่หรือไม่			

ประเภทของผลประโยชน์ที่อาจขัดกัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
มีองค์กรภายนอกใดเสนอให้ท่านรับของขวัญ หรือของเพื่อแสดงมิตรไมตรี ไม่ว่าท่านจะได้รับหรือปฏิเสธการรับสิ่งนั้นก็ตาม หรือไม่			
ท่านมีภูมิหลังหรือสถานการณ์ปัจจุบันใด ๆ ที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น แต่อาจทำให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระของท่านหรือไม่			

คำแถลง:

ข้าพเจ้าขอแถลงว่าการเปิดเผยข้อมูลการขัดกันของผลประโยชน์ รวมถึงเอกสารประกอบ หรือถ้อยคำต่าง ๆ ที่ให้ไว้ ข้าพเจ้าได้พิเคราะห์แล้วและเชื่อว่าเป็นข้อความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินและเรื่องอื่นใด

การแสดงเจตนา:

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ หรือผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ทราบถึงกรณี ที่อาจเป็นที่สงสัยว่าผลประโยชน์ขัดกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ข้าพเจ้าส่งแบบแถลงการขัดกันของผลประโยชน์ประจำปี ฉบับนี้

ข้าพเจ้ารับทราบว่ามูลนิธิจะประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของข้าพเจ้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจะประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของมูลนิธิปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของมูลนิธิและสังคมไทย และมูลนิธิจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ครบรอบการประเมิน และทราบเท่าที่สรุปว่าข้อมูลนั้นไม่จัดว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ขัดกัน หรือข้อมูลนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งภายหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วมูลนิธิจะทำการลบและทำลายข้อมูลนั้น

ลายมือชื่อ _____

ชื่อ-นามสกุล (_____)

วันที่ _____